

HOMICÍDIO III

Art. 121, § 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

O homicídio qualificado por paga ou promessa de recompensa ocorre quando uma pessoa recebe dinheiro ou uma promessa de benefício para matar outra pessoa, caracterizando o que se denomina homicídio mercenário. Aqui, entende-se por motivo torpe aquele que é vil e repugnante, representado, por exemplo, pela busca de vantagem financeira.

A linguagem utilizada pelo legislador evidencia que tanto a paga quanto a promessa de recompensa são motivos torpes, mas não se limitam a esses exemplos específicos. Dessa forma, outros motivos igualmente vis podem ser considerados torpes, o que leva à aplicação de uma técnica chamada interpretação analógica.

Diferente da analogia, a interpretação analógica permite que o legislador apresente alguns exemplos e, posteriormente, uma fórmula genérica, de forma que o juiz ou o tribunal possam identificar situações análogas que também configurem motivo torpe. Assim, outros motivos como matar os pais para obter herança ou eliminar um concorrente empresarial também se encaixam como motivos torpes.

Essa técnica de interpretação analógica é amplamente empregada no Código Penal, incluindo outros incisos do parágrafo segundo, como o inciso terceiro e o quarto, onde o legislador não consegue prever todas as hipóteses específicas de meio cruel, motivo torpe e outras situações semelhantes.

JURISPRUDÊNCIA

A QUALIFICADORA DA “PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA” SE APLICA AO MANDANTE DO CRIME?

Quanto à aplicabilidade da qualificadora de paga ou promessa de recompensa ao mandante do crime, há uma discussão significativa no âmbito jurídico, especialmente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

1ª corrente: Não (5ª Turma). “A qualificadora da paga ou promessa de recompensa) não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica sequer aos mandantes. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2447687/MG, julgado em 09/09/2024 e REsp 1.973.397/MG, julgado em 6/9/2022.

2ª corrente: Sim (6ª Turma). “No homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo qualificado, comunicando-se ao mandante do delito.” (STJ. 6ª Turma. AgInt no REsp 1681816/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/05/2018).



5m

Diante dessa divergência, é recomendável, em provas de concurso público, adotar o posicionamento da Quinta Turma, segundo o qual a qualificadora não se aplica ao mandante. Essa orientação é baseada nas decisões mais recentes da Quinta Turma, o que confere maior respaldo para sua utilização em provas.

MOTIVO FÚTIL

Art. 121, § 2º Se o homicídio é cometido:

II – por motivo fútil;

O inciso II dispõe sobre o homicídio qualificado por motivo fútil. Essa qualificadora é descrita como uma razão banal e insignificante para o cometimento do crime, diferindo do motivo torpe. O motivo fútil envolve circunstâncias onde é difícil entender como alguém poderia cometer homicídio por algo tão irrelevante, como uma recusa do dono do bar em vender bebida fiado ou uma rivalidade futebolística. O motivo fútil se caracteriza pela desproporcionalidade extrema entre a ação e o motivo, sendo uma motivação que parece incompreensível.

Para que o motivo seja qualificado como fútil, é necessário que a futilidade seja imediata. Por exemplo, uma briga por conta de uma partida de sinuca envolvendo uma aposta de cinco reais, onde a derrota leva o agressor a cometer o crime em um impulso imediato, caracteriza o motivo fútil. Contudo, se a situação evolui com retaliações posteriores e ameaças recíprocas, a motivação deixa de ser fútil, pois a banalidade inicial se transforma em um conflito mais complexo, resultando em um homicídio simples ao invés de qualificado por futilidade.



CIÚME É MOTIVO TORPE OU FÚTIL?

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (STJ. AgRg no AREsp 1791170/SP e AgRg no REsp 2013658/GO, QUINTA TURMA, julgados em 25/5/2021 e 06/09/2022, respectivamente)

É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NO HOMICÍDIO PRATICADO COM DOLO EVENTUAL?

Sim. É possível.

“A jurisprudência desta Corte Superior entende não ser incompatível a qualificadora do motivo fútil [ou do motivo torpe] com o dolo eventual, pois o dolo do agente, direto ou

indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar em risco a vida da vítima.” REsp 1779570 / RS, julgado em 13/08/2019

Ex.: Fernando, extremamente frustrado com seu amigo que lhe vencera uma partida de Uno, desfere um empurrão, que faz com que o amigo caia da sacada, vindo a falecer.



DIRETO DO CONCURSO

01. (Q2596276/IDECAN/TJPI/ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA/2022/ADAPTADA) Segundo o Senado Federal (Agência Senado), no ano passado (2021), o país registrou 41 mil mortes violentas, cifra 7% mais baixa que a de 2020 e 30% inferior à de 2017. Ainda assim, o número de homicídios praticados no Brasil é muito alto. Tal como não poderia deixar de ser, é um dos crimes mais estudados pela doutrina e jurisprudência. Acerca do delito de homicídio, é incorreto afirmar que

- a) se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
- b) motivo torpe é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional (ex.: matar o devedor de uma dívida de R\$ 1,00).
- c) a morte encefálica caracteriza o momento da morte para o Direito Penal.
- d) aplica-se interpretação analógica no que se refere à qualificadora do motivo torpe.
- e) relevante valor social é o motivo que atende aos interesses da coletividade, i.e., não interessa apenas ao agente, mas sim ao corpo social.



15m



Na realidade, o motivo fútil é considerado o motivo insignificante.

Qualificadoras do inciso III

Art. 121, § 2º Se o homicídio é cometido:

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

O inciso III trata das qualificadoras objetivas, conhecidas como qualificadoras de meio. Essas referem-se aos métodos utilizados para a prática do homicídio, como o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura. Cada uma dessas qualificadoras representa um meio específico que agrava o crime pela forma como o ato é realizado.

No caso do veneno, é importante ressaltar que ele deve ser administrado de forma que a vítima não perceba que está ingerindo uma substância prejudicial. Por exemplo, se uma pessoa força outra a ingerir veneno contra sua vontade, essa ação não se enquadra na

qualificadora de veneno, pois envolve uma violência explícita e perceptível para a vítima. Aqui, o veneno perde seu caráter insidioso e se torna um meio cruel, gerando sofrimento psicológico ou físico.

Além disso, o veneno pode ser uma substância que prejudica qualquer pessoa, como veneno de rato, ou algo que cause dano específico a uma vítima com condição particular, como oferecer açúcar a uma pessoa com diabetes, o que pode induzi-la a um choque fatal. Da mesma forma, oferecer um alimento ao qual se sabe que a vítima é alérgica, como camarão ou amendoim, com a intenção de matá-la, configura homicídio qualificado pelo emprego de veneno se consumado, ou tentativa de homicídio se a vítima sobreviver.

No que se refere a outras qualificadoras, o fogo e o explosivo possuem distinções claras. O fogo causa combustão e queima, enquanto o explosivo envolve uma detonação, provocando deslocamento de matéria devido à explosão.

Já a asfixia, pode ocorrer de maneira tóxica, por meio de substâncias que comprometem a respiração, ou de maneira mecânica, quando algum objeto ou pressão impede a passagem de ar para a vítima. Por exemplo, asfixia pode ser aplicada de forma tóxica, como abrir um botijão de gás para que a vítima inale o gás enquanto dorme, ou colocar dióxido de carbono no carro da vítima, ou de forma mecânica, como estrangulamento, enforcamento e afogamento.

Homicídio qualificado pela tortura vs tortura qualificada pela morte

É importante distinguir entre homicídio qualificado pela tortura e tortura qualificada pela morte, conforme definido pela Lei de Tortura (Lei n. 9.455). No homicídio qualificado pela tortura, a tortura é o meio pelo qual o agente busca causar a morte da vítima. No caso de tortura qualificada pela morte, o agente pretende torturar, mas a vítima acaba morrendo acidentalmente. Esta situação caracteriza um crime preterdoloso, onde há dolo na ação antecedente (tortura) e culpa no resultado (morte).

	Homicídio qualificado pela tortura	Tortura qualificada pela morte
Previsão legal	Artigo 121, § 2º, III, CP – Pena 12 a 30 anos	Art. 1º, § 3º Lei n.º 9.455/97 – “Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. ”
Elemento subjetivo	Dolo direto ou eventual em relação ao resultado morte, utilizando-se da tortura como meio (cruel) para alcançar o resultado	Crime preterdoloso – dolo na conduta antecedente (tortura) e culpa no resultado (morte)
Competência	Tribunal do Júri	Juízo singular

Além disso, outras práticas que podem gerar perigo comum, como provocar uma enchente ou descarrilar um trem para matar alguém, também entram como qualificadoras, pois representam meios que ameaçam a segurança pública. A interpretação analógica se aplica

para cobrir tais cenários, onde o perigo comum é gerado, mesmo que a prática específica não esteja prevista no texto da lei.



DIRETO DO CONCURSO

- 02.** (Q2596296/IDECAN/TJPI/ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA/2022) José, com dolo de matar, resolve torturar Carlos até sua morte. Para tanto, se inspirando em filmes de guerra hollywoodianos, faz com que Carlos sofra, física e mentalmente, de forma inimagináveis, vindo a acarretar sua morte. Nessa hipótese, José deverá responder por
- a) homicídio qualificado pela tortura.
 - b) lesão corporal seguida de morte.
 - c) tortura qualificada pela morte.
 - d) homicídio.
 - e) tortura.



No caso narrado, o dolo de José era o de matar. A tortura foi utilizada como meio para alcançar esse objetivo. Assim, responderá por homicídio qualificado pela tortura.



25m

INCISO IV

§ 2º Se o homicídio é cometido:

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

No inciso quarto, o homicídio qualificado envolve modalidades que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima, como traição, emboscada, dissimulação e outros recursos semelhantes. O legislador lista algumas situações, mas, para cobrir as inúmeras possibilidades de ações que seguem essa lógica, adota a interpretação analógica.

A traição ocorre quando há uma quebra de confiança entre o autor e a vítima. Um exemplo seria um amigo segurando a corda em uma atividade de rapel e, intencionalmente, soltando-a para causar a queda fatal do outro. Esse ato torna o homicídio qualificado pela traição, pois explora a confiança depositada pelo outro.

Já a emboscada se refere a uma ação em que o autor espera a vítima em um local estratégico, aproveitando-se de um cenário preparado para surpreendê-la, como esperar escondido em um parque para atacá-la desprevenida.

A dissimulação envolve engano ou manipulação, como quando o autor se passa por uma pessoa de interesse para atrair a vítima e, ao chegar, ela é surpreendida com o ataque de alguém que a engana.

Essas formas de homicídio qualificam-se pela dificuldade ou impossibilidade de defesa da vítima, especialmente quando as ações são pensadas para desestabilizar o outro emocional ou fisicamente.



DIRETO DO CONCURSO

03. (Q2150845/CESPE/CEBRASPE/DPE RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Com relação ao crime de homicídio, julgue os itens subsecutivos.

Considere que Antônio tenha matado Cláudio, seu desafeto, ao lhe ter desferido várias facadas nas costas, e que, após a morte da vítima, Antônio tenha, ainda, arrancando-lhe o órgão genital com uma faca de serra. Nessa situação hipotética, Antônio cometeu homicídio duplamente qualificado por meio cruel e emboscada, conforme previsão do Código Penal.



30m



É possível a aplicação de várias qualificadoras a um crime de homicídio. No entanto, a facada nas costas da vítima não é considerada meio cruel ou emboscada. Usar faca, por si só, não é homicídio qualificado. Contudo, a facada por trás pode ser considerado recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, mas não necessariamente uma emboscada.

INCISO V

§ 2º Se o homicídio é cometido:

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

No inciso quinto, o homicídio qualificado é tratado como um crime de conexão, ou seja, o homicídio é praticado com o objetivo de assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Existem duas modalidades de conexão: a conexão teleológica e a conexão sequencial.

Na conexão teleológica, o homicídio é cometido primeiro para possibilitar a prática de um crime subsequente. Por exemplo, ao matar um segurança, o autor pretende, em seguida, sequestrar uma vítima e praticar uma extorsão. Nesse caso, o homicídio é um meio para alcançar um objetivo criminoso maior.

Já na conexão sequencial, o homicídio ocorre após a prática de um crime anterior, com o intuito de ocultá-lo, evitar punições ou garantir benefícios. Um exemplo seria matar uma testemunha para assegurar a impunidade de um crime de roubo. Outra situação é



35m

o homicídio de um comparsa após a obtenção de um ganho ilícito para garantir a posse exclusiva do valor obtido.

Essas qualificadoras enfatizam o vínculo entre o homicídio e outros delitos, podendo envolver tanto a conexão teleológica, onde o homicídio visa facilitar um crime subsequente, quanto a conexão sequencial, onde o homicídio ocorre após um crime já praticado.

GABARITO

- 01.** b
- 02.** a
- 03.** E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
